

उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर

सुनवाई पीठ- न्यायनिर्णायक अधिकारी

कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24

21-शिकायत संख्या:-NCR144/10/62470/2020

नीरज वोहरा

बनाम

न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड

आदेश पत्र

दिनांक:- 09/10/2024

शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण उपस्थित।

प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-1ए, द्वारा दिनांक 12.10.2021 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

1. " प्रस्तुत प्रकरणों में दी गई धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है।
2. शिकायतकर्तागण को सुझाव दिया जाता है कि वे यूनिट का कब्जा लेने पर विचार करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 31.12.2021 तक यूनिट्स का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।
3. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.01.2016 से 30.04.2017 तक 5 रूपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 01.05.2017 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+1 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने

पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जाएगी।

4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 2(Za)(i)के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+1 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।
5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। "

शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त प्रश्नगत शिकायत पीठ संख्या-1ए द्वारा दिनांक 04.07.2022 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

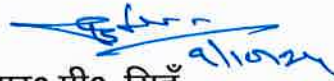
" समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक कब्जा देये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटल कर कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31.12.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.10.2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराए एवं विपक्षी/प्रमोटर के चिरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये

✓

जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए"

माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली आज दिनांक 09.10.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई।

विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल/ पीठ की ई-मेल आई.डी.- benchaoncruprera@gmail.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 28/11/2024 को पेश हो।



आर० पी० सिंह

(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण